

CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL Y BENEFICIOS ADICIONALES (EN LO SUCESIVO CONTRATO)

Que celebran por una parte ROSADO NEGRON JOSE ALBERTO , bajo el carácter de Comitente a quien para los efectos de este contrato se le denominará como EL USUARIO, por su propio derecho; y por la otra parte, **Yalkú Servicios, S.A.P.I. de C.V.**, bajo el carácter de Comisionista a quien en lo sucesivo se le denominara como **KAAX CLUB**, por conducto de su representante legal según el contexto lo requiera en este contrato: (i) cada una de las partes, en lo sucesivo referida como la parte, y; (ii) las partes, en su conjunto, en lo sucesivo referidas como las partes; el cual celebran al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

I.- Declara **EL USUARIO** por su propio derecho:

I.1.- Que es mayor de edad y cuenta con facultades suficientes, inherentes y necesarias para firmar el presente contrato y para obligarse en los términos y condiciones establecidos.

I.2.- Que es un usuario registrado del Sitio página web, sitio web o página de internet, así como cualquier subdominio o página referenciada propiedad de **KAAX CLUB**, cuyo nombre de dominio es www.kaaxclub.com, (conjuntamente el Sitio) y por ende reconoce que ha revisado, conoce y acepta todos los términos y condiciones ubicado en <https://kaaxclub.com/terminos-y-condiciones>, aviso de privacidad ubicado en <https://kaaxclub.com/aviso-de-privacidad>, avisos legales y cualquier otra cláusula, declaración, derecho y/u obligación que se contiene en el Sitio y/o que le haya sido revelada al momento de registrarse como usuario del Sitio, las cuales se tendrán por insertadas literalmente al presente acto jurídico.

I.3.- Que es su voluntad que **KAAX CLUB**, actuando como su comisionista por medio del presente contrato, obtenga y presente individuos o interesados en otorgar en préstamo, como acreditantes (Acreditantes Potenciales), para que le presten a **EL USUARIO** en su carácter de deudor, el total o parte de las cantidades de dinero que **EL USUARIO** requiera a **KAAX CLUB** por lo tanto está interesado en contratar los servicios de **KAAX CLUB** para conseguir en su nombre y cuenta los recursos a su favor y llevar a cabo los fines descritos.

I.4.- Toda la información y documentación que ha proporcionado y/o que proporcione en relación con cualquier actividad que se contenga en el presente Contrato de Comisión Mercantil? y en cualquier otro documento celebrado con los Acreditantes Potenciales, es verdadera, completa y correcta, quedando, por ende, obligada(o) a indemnizar y sacar en paz y a salvo a **KAAX CLUB** de cualquier daño, perjuicio, demanda y/o acción que dicha omisión o falsedad le provoque.

I.5.- Hace constar que tanto **KAAX CLUB**, como cualquier tercero designado por dicha parte, podrá iniciar cualquier tipo de procedimiento contencioso en su contra, en caso de incumplimiento a cualquiera de los términos y condiciones relacionados con este contrato y en relación a los contratos celebrados con los Acreditantes Potenciales.

I.6.- Reconoce que ninguno de los actos materia de este contrato y/o los documentos que de ellos se generen, son susceptibles de circular y por ende, ninguno de los documentos, actividades, obligaciones y derechos antes mencionados, versan sobre valores según se define en la Ley del Mercado de Valores, así como que **KAAX CLUB** no ha realizado ninguna solicitud, ofrecimiento o promoción para la captación, según se define en la Ley de Instituciones de Crédito.

I.7.- En el caso de que un Acreditante Potencial sea quien le preste al **EL USUARIO**, este último reconoce que **KAAX CLUB** solamente actuará, en su caso, como mandatario o comisionista, y por ende, el monto que sea prestado por los Acreditantes Potenciales y/o a cualquier persona por virtud de las actividades materia de la presente Comisión Mercantil, es de exclusiva cuenta y riesgo de **EL USUARIO**. Dichos recursos de ninguna forma y en ningún momento serán propiedad de **KAAX CLUB**. **KAAX CLUB** por ningún motivo y bajo ninguna causa o circunstancia será responsable, obligado solidario o de forma alguna responderá por el pago que deba hacer **EL USUARIO** a los Acreditantes Potenciales por virtud de las actividades materia de la presente Comisión Mercantil.

I.8.- Está de acuerdo en que ni el hecho de cumplir con los requisitos y estándares determinados por los Acreditantes Potenciales, ni registrarse en el Sitio, ni el aceptar los términos y condiciones del presente contrato significa que el crédito le será otorgado inmediatamente, ya que deberá esperar a que **KAAX CLUB** consiga suficientes recursos para fondear la totalidad del monto solicitado, o el monto parcial que **KAAX CLUB** defina.

I.9.- Que los recursos económicos provenientes, derivados o utilizados por la actividad económica de **EL USUARIO**:

- ? No han sido, son, ni serán instrumento, objeto o producto de ningún tipo de delito, en especial de aquellos previstos en la fracción II del artículo 22 Constitucional.
- ? No han sido, son, ni serán utilizados o destinados a ocultar bienes producto de algún delito.
- ? No han sido, son, ni serán utilizados para la comisión de delitos por algún tercero.

EL USUARIO es el único responsable ante cualquier tipo de autoridades de los actos o actividades que se lleven a cabo dentro de sus instalaciones o relacionados con su actividad y el manejo o destino final o usos de sus bienes o valores.

I.10.- Que es un empleado o prestador de servicios de **MAGICHAMMER** y que desea acceder al beneficio de ser **EL USUARIO**, de conformidad con el convenio de colaboración firmado previamente entre la Institución en donde labora y **KAAX CLUB**.

II.- Declara **KAAX CLUB**: por conducto de su representante legal:

II.1.- Que su representada es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como se desprende de la Escritura Pública número 31,363 de fecha 15 de marzo de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Gustavo Escamilla Flores, titular de la Notaría Pública número 26 en el Estado de Nuevo León; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán, bajo los siguientes datos de registro: NCI - 201600024512 de fecha 21 de julio de 2016.

II.2.- Que cuenta con facultades suficientes inherentes y necesarias para la celebración del contrato, mismas que hasta la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna por su representada; tal y como consta en la Escritura Pública número 31,363 de fecha 15 de marzo de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Gustavo Escamilla Flores, titular de la Notaría Pública número 26 en el Estado de Nuevo León; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán, bajo los siguientes datos de registro: NCI - 201600024512 de fecha 21 de julio de 2016.

II.3.- Que está interesado en actuar como comisionista de **EL USUARIO** y manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tiene los conocimientos y capacidad requerida, para obtener óptimos resultados en los asuntos en que apoyará a ésta en los términos del presente contrato.

II.4.- Que ha celebrado un Convenio de Colaboración con la Empresa Afiliada: **MAGICHAMMER** para la cual labora o presta sus servicios el **EL USUARIO**, el cual tiene como objeto señalar las actividades a realizarse por **KAAX CLUB** y **MAGICHAMMER** para permitir la prestación de los Servicios en favor de **EL USUARIO**.

III.- Declaran las partes que:

III.1.- Se reconocen la personalidad con que se ostentan y que habiendo llegado a un completo acuerdo en los términos y condiciones que más adelante se detallan, es su voluntad celebrar el presente contrato de comisión mercantil, al tenor de las cláusulas y declaraciones pactadas en el presente contrato.

III.2.- Que el presente contrato es de naturaleza mercantil según lo dispuesto por el Artículo 75, fracción XII del Código de Comercio en vigor; por lo que con fundamento en el artículo 78 del mismo ordenamiento, se obligan en la manera y términos que aparecen pactados en el presente contrato; en el entendido de que **EL USUARIO** conoce perfectamente el contenido del presente contrato; manifestando expresamente que en este instrumento no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio que le haya impedido manifestar libremente su consentimiento y que es su voluntad celebrar este contrato al tenor de las siguientes:

CL Á S U L A S

PRIMERA: DEFINICIONES:

Para efectos del presente Contrato, las PARTES asignan a los términos señalados a continuación, el significado que en cada caso se les atribuye, escritos con letra mayúscula inicial, a menos que el contexto en que se utilicen, implique un concepto diferente y así se indique, independientemente de su utilización en singular o en plural, mismos que serán aplicados en el Contrato.

CONVENIO DE COLABORACIÓN: Instrumento/documento de naturaleza legal celebrado entre KAAX CLUB y la Empresa Afiliada para la cual labora o presta sus servicios EL USUARIO, el cual tiene como objeto señalar las actividades a realizarse por KAAX CLUB y la Empresa Afiliada correspondiente para permitir la prestación de los Servicios en favor de EL USUARIO.

EMPRESA AFILIADA: La sociedad/empresa o ente de gobierno, según sea el caso, que de forma previa a que EL USUARIO pueda aceptar estos Términos y Condiciones, tenga celebrado: (i) un Convenio de Colaboración con KAAX CLUB; y (ii) un contrato individual de trabajo o de prestación de servicios o cualquier contrato similar o de distinta naturaleza con EL USUARIO de que se trate, la cual lleva a cabo el depósito a la Cuenta Ordenante de EL USUARIO, derivado de los salarios, honorarios, comisiones, y/o cualquier otro tipo de contraprestación acordada entre EL USUARIO y la sociedad/empresa o ente de gobierno de que se trate.

FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL. Firma electrónica al calce de este Contrato que otorga la misma validez que la firma autógrafa del ACREDITADO según se establece en el Artículo artículo 1803 del Código Civil, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y los artículos 93, 96 y 97 del Código de Comercio. Y que cumple con la Norma Oficial Mexicana, NOM-151, sobre la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos, reconocimiento IP, token, autenticación y certificado digital con encriptación AES-256.

Lo anterior, en el entendido que la presente definición aplica exclusivamente para efectos de regular la prestación de los Servicios a través de la Aplicación, sin que ello implique o genere un vínculo legal entre la Empresa Afiliada y/o EL USUARIO, a menos que así lo acuerden en documentos independientes a los presentes términos y condiciones, circunstancia que será completamente ajena a KAAX CLUB.

SALARIO BAJO DEMANDA (SBD): Acceso anticipado a los recursos ya devengados en base a los días efectivamente transcurridos y laborados desde la fecha del último cobro de salario y hasta la fecha de solicitud del SBD. Tanto la Solicitud como la disposición se realiza mediante el Sitio o algún otro canal de comunicación de KAAXCLUB y es automáticamente pre aprobada y sin cobro de intereses, accediendo a su contratación mediante la Aplicación o algún otro canal de comunicación que KAAXCLUB ponga a disposición.

?MONTO DISPONIBLE PARA RETIRO: El monto total de Recursos que puede retirar EL USUARIO para el servicio de Salario Bajo Demanda (SBD), ya sea en una o varias disposiciones, limitado a un monto máximo determinado entre KAAX CLUB y/o la Empresa Afiliada. Lo anterior, bajo el entendido que este monto podrá servir como base o como referencia para la prestación de los demás Servicios por parte de KAAX CLUB.

MONTOS RETIRADOS: El o los importe(s) en dinero depositado(s) o transferido(s) por KAAX CLUB a solicitud de EL USUARIO para el servicio de Salario Bajo Demanda (SBD), a cuenta de los Recursos ya devengados por EL USUARIO, a la Cuenta Ordenante, en virtud de la prestación de los Servicios a través de la Aplicación.

PERÍODO DE PAGO: Se refiere al periodo o fecha de pago en el cual EL USUARIO de que se trate vaya a recibir de parte de la Empresa Afiliada para la que labora su pago

correspondiente a razón de la relación laboral, de servicios o diversa existente entre dicho Usuario y la Empresa Afiliada, pudiendo ser semanal, quincenal o mensual o diverso, según lo hayan pactado EL USUARIO y la Empresa Afiliada.

RECURSOS: El importe en dinero pagadero por parte de la Empresa Afiliada a un usuario, derivado de o por concepto de los salarios, honorarios, comisiones, y/o cualquier otro tipo de contraprestación efectivamente devengada y acordada entre EL USUARIO y la Empresa Afiliada por el trabajo, actividades y/o la prestación de los servicios de EL USUARIO para la Empresa Afiliada.

SEGUNDA: ACEPTACIÓN.

EL USUARIO reconoce que al dar clic en el recuadro de aceptación otorgará su conformidad con la presente comisión mercantil y sus efectos, de conformidad con lo establecido en el Artículo artículo 1803 del Código Civil, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y los artículos 80, 93, 96 y 97 del Código de Comercio. Y que cumple con la Norma Oficial Mexicana, NOM-151, sobre la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos, reconocimiento IP, token, autenticación y certificado digital con encriptación AES-256. En caso de no aceptar en forma absoluta y completa los términos y condiciones de las Actividades, el Acreditado deberá abstenerse de dar clic en el recuadro de aceptación

EL USUARIO está enterado de la obligación que tiene de descargar el presente contrato y guardarlo para ulteriores consultas y de esta forma comprobar que la información se encuentra íntegra e inalterada a partir de que se generó por primera vez.

De igual forma, EL USUARIO autoriza a **KAAX CLUB** para que solicite, reporte y obtenga de cualquier SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CRÉDITICIA (en lo sucesivo el Buró de Crédito), la información sobre su historial crediticio, respecto de las operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga, que lo integran. Por lo tanto y, toda vez que EL USUARIO, ha leído y comprendido la naturaleza y alcance del Buró de Crédito y de la información contenida en su base de datos, cualquier incumplimiento de EL USUARIO a las obligaciones de pago que a su cargo se lleguen a establecer por virtud de las Actividades, será registrado por **KAAX CLUB**, en el Buró de Crédito con claves de observación establecidas en el reporte de crédito respectivo, las cuales podrán afectar el historial crediticio de EL USUARIO. Se entenderá por otorgada la autorización expresa de lo establecido en la presente cláusula por parte de EL USUARIO al momento de dar clic en la aceptación del presente Contrato.

TERCERA: OBJETO.

EL USUARIO instruye a KAAX CLUB para: Buscar e identificar Acreditantes Potenciales para que le presten a **EL USUARIO** en su carácter de deudor, el total o parte de las cantidades de dinero que **EL USUARIO** requiera; Cuando el Crédito no esté dispuesto, **KAAX CLUB** otorga a EL USUARIO el beneficio de poder acceder a un Salario Bajo Demanda en adelante SBD.

Realizar análisis de crédito y riesgo respecto de las solicitudes de crédito presentadas por EL USUARIO para mostrar a los Acreditantes Potenciales;

Intercambiar información con otras instituciones de tecnología financiera con la finalidad de verificar que el proyecto objeto de este contrato no está siendo ofertado en otra plataforma. En caso de encontrarse en el supuesto, EL USUARIO entiende y acepta que el crédito se dará por vencido de manera anticipada.

La actuación de KAAX CLUB derivada de la presente comisión, será a nombre y en interés de EL USUARIO, renunciando expresamente EL USUARIO a lo establecido en el artículo 303 del Código de Comercio.

CUARTA.- DISPOSICIÓN DEL SALARIO BAJO DEMANDA

EL USUARIO podrá disponer del SBD en una o varias exhibiciones hasta por la cantidad de salario neto y acorde con la periodicidad con la que está contratado mediante transferencia electrónica.

En dicho tenor, EL USUARIO acepta expresa e incondicionalmente que disponer del SBD no solo se realizará conforme lo establecido por el presente contrato, sino que igualmente se encontrará supeditada a lo dispuesto por el Convenio de Colaboración celebrado por KAAX CLUB con MAGICHAMMER.

EL USUARIO podrá disponer del SBD única y exclusivamente respecto del saldo que tenga efectivamente acumulado/devengado de los Recursos, pero NO pagado aún por la Empresa Afiliada.

Tras recibir la solicitud de EL USUARIO para recibir los Montos Retirados, KAAX CLUB podrá depositar estos últimos en la Cuenta Ordenante de EL USUARIO.

En ningún momento el titular de la Cuenta Ordenante podrá ser distinto a EL USUARIO. En consecuencia, de lo anterior queda estrictamente prohibido que EL USUARIO sea una persona moral, dicho esto la Cuenta Ordenante en ningún momento podrá ser de esta última.

KAAX CLUB, bajo ninguna circunstancia tendrá la facultad u obligación de prestar sus Servicios a las personas que no estén aprobados por el área de recursos humanos de la Empresa Afiliada a la cual pertenezca/corresponda.

Como consecuencia de la solicitud del SBD EL USUARIO autorizará e instruirá a la Empresa Afiliada a depositar en su nombre y a su cuenta a favor de KAAX CLUB: (i) la suma del total de los Montos Retirados que solicitó, así como la cantidad de Comisión; y/o (ii) los demás montos que correspondan y Comisiones que resulten aplicables. Todo lo cual será realizado por la Empresa Afiliada a cuenta de los Recursos pagaderos por la Empresa Afiliada a EL USUARIO en términos del Convenio de Colaboración celebrado con KAAX CLUB, mediante retención del próximo pago que la Empresa Afiliada deba realizar a EL USUARIO de que se trate. Dicha autorización/instrucción de pago de EL USUARIO a su Empresa Afiliada, se emitirá mediante una instrucción de pago a tercero, contenida en un certificado de pago/retiro que se emitirá y enviará a la Empresa Afiliada cada vez que EL USUARIO realice una solicitud de SBD.

El porcentaje límite que EL USUARIO podrá utilizar como Monto Disponible para disponer del SBD, así como el número máximo de retiros que podrán hacer por Periodo de Pago, se determinará mediante acuerdo entre KAAX CLUB y la Empresa Afiliada, el cual se plasmará en el Convenio de Colaboración correspondiente.

EL USUARIO reconoce expresamente que los depósitos/transferencias que reciba por parte de KAAX CLUB por concepto de Montos Retirados de conformidad con la solicitud realizada por EL USUARIO, no podrán interpretarse como la existencia y/o nacimiento de una relación laboral entre KAAX CLUB y EL USUARIO o de cualquier otra índole distinta a la expresamente prevista dentro de presente contrato, toda vez que el único patrón de EL USUARIO es la Empresa Afiliada, quien es la responsable de cubrir todas las prestaciones y conceptos derivados de la relación laboral entre la Empresa Afiliada y a EL USUARIO para todos los efectos legales, por lo cual EL USUARIO acepta expresamente que no podrá realizar reclamaciones en contra de KAAX CLUB argumentando una obligación a cargo de KAAX CLUB en favor de EL USUARIO de pagar sueldos y/o contraprestaciones y/o cuotas de seguridad social de cualquier naturaleza, ni alegando la existencia de una relación laboral entre KAAX CLUB y EL USUARIO.

KAAX CLUB y la Empresa Afiliada podrán limitar inicialmente el Monto Disponible para Retiro y demás montos que sirvan como base para la prestación de los Servicios a EL USUARIO, según el esquema de pago que EL USUARIO y la Empresa Afiliada manejen y acuerden al amparo del convenio o contrato laboral que hayan celebrado la Empresa Afiliada y EL USUARIO. De igual manera, EL USUARIO reconoce expresamente que KAAX CLUB, sin previo aviso, podrá limitar el monto que sirva como base para la prestación de los Servicios sin responsabilidad alguna.

EL USUARIO conocerá el Monto Disponible para Retiro, el cual se incrementará con cada día que pase conforme al salario o contraprestación que los Usuarios devenguen, siempre sujeto a las políticas, parámetros y restricciones que determine KAAX CLUB conforme lo antes señalado.

KAAX CLUB se reserva en todo momento el derecho y/o facultad de prestar los Servicios conforme sus propias políticas internas de servicios.

KAAX CLUB, bajo ninguna circunstancia tendrá la facultad u obligación de prestar sus Servicios a los Usuarios que no estén aprobados por el área de recursos humanos de la Empresa Afiliada a la cual pertenezca/corresponda EL USUARIO en cuestión. Por su parte, la Empresa Afiliada podrá solicitar a KAAX CLUB, en cualquier momento, la cancelación, suspensión o bloqueo de los Usuarios que trabajen, laboren, colaboren o presten sus servicios con dicha Empresa Afiliada, para efecto de que EL USUARIO de que se trate ya no se le preste el Servicio.

QUINTA: RETRIBUCIÓN.

Respecto a los préstamos; EL USUARIO retribuirá los servicios de KAAX CLUB pagando la cantidad que en su momento se establezca en el o los Contratos de Crédito que se celebren, retribución que será un porcentaje sobre el monto a que ascienda el financiamiento conseguido para EL USUARIO por KAAX CLUB. Al firmar o aceptar EL USUARIO el o los Contratos de Crédito, está aceptando el cobro de la o las comisiones en favor de KAAX CLUB.

Respecto a cada disposición del SBD, KAAX CLUB cobrará una Comisión por disposición. Lo anterior se efectuará a través de las instrucciones irrevocables de pago que al efecto se girarán a nombre de EL USUARIO y dirigidas a la Empresa Afiliada en la cual labora o presta sus servicios, cada vez que EL USUARIO solicite disposición de Montos Retirados, instrucciones que le llegarán directamente a la Empresa Afiliada. Las instrucciones antes referidas incluirán la instrucción a la Empresa Afiliada que corresponda de realizar el reembolso a KAAX CLUB de las cantidades que EL USUARIO hubiere dispuesto como Montos Retirados, así como el pago de las Comisiones correspondientes que hubieren resultado por el número de disposiciones de los Montos Retirados realizados por EL USUARIO durante el periodo correspondiente.

Los reembolsos y pagos a realizarse por la Empresa Afiliada en favor de KAAX CLUB de conformidad con lo dispuesto por el párrafo inmediato anterior, los realizará la Empresa Afiliada en nombre, representación y a cuenta de EL USUARIO que corresponda, haciendo uso de los montos originalmente pagaderos por la Empresa Afiliada a EL USUARIO con motivo de la relación laboral o comercial existente entre EL USUARIO y la Empresa Afiliada. En dicho tenor, una vez realizados los reembolsos y pagos por parte de la Empresa Afiliada, pagará a EL USUARIO los montos remanentes en el periodo de pago de nómina o pago de contraprestación que corresponda.

KAAX CLUB emitirá una factura de conformidad con las leyes fiscales aplicables, por cualquier retribución que sea cobrada al Comitente. En caso de que EL USUARIO requiera que dicha factura contenga sus datos fiscales, deberá indicarlo con anticipación a KAAX CLUB en el mismo mes calendario en que se generó la comisión.

KAAX CLUB podrá cobrar a EL USUARIO las cantidades que este último hubiese dispuesto como Montos Retirados, Comisiones correspondientes que hubieren resultado por la prestación de los Servicios y demás conceptos que correspondan a KAAX CLUB, así como daños y perjuicios, mediante otras formas de cobro y pago, como lo son de manera enunciativa y no limitativa, cobro directo a EL USUARIO, pagos domiciliados o cargos recurrentes a tarjetas de crédito, débito o nómina de EL USUARIO (incluyendo la Cuenta Ordenante), CoDi (Cobro Digital BANXICO), u otros medios que KAAX CLUB estime convenientes, sin perjuicio de cualesquier otros medios previstos por la legislación aplicable.

SEXTA: CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN.

EL USUARIO se obliga a informar de inmediato a KAAX CLUB, así como a la Empresa Afiliada en donde colabore sobre cualquier actualización de su información de registro en la Aplicación, incluyendo sin limitación, cambios en la Cuenta Ordenante, lo cual deberá realizarse dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la fecha en que se lleve a cabo el cambio y antes de volver a utilizar los Servicios.

KAAX CLUB no será responsable de ningún error en el proceso de retiro u otros problemas relacionados con la Aplicación que surjan por la omisión por parte de EL USUARIO o falta de cumplimiento a lo anterior o derivado de la información provista por EL USUARIO para la prestación de los Servicios.

EL USUARIO autoriza a KAAX CLUB, para que directamente o a través de terceros, pueda hacer cualquier pregunta o investigación que considere necesaria para validar y/o autenticar la identidad de EL USUARIO e información provista por EL USUARIO para la utilización de los Servicios. Esto puede incluir, pero no está limitado a información y/o documentación como lo es correo electrónico, Datos Personales, información financiera, corroboración de existencia de relación laboral y sueldo con la Empresa Afiliada, número de teléfono celular/móvil y la verificación de la información en bases de datos de terceros o por medio de otras fuentes. Este proceso es para fines de verificación interna.

KAAX CLUB se reserva el derecho de rechazar, suspender, temporal o definitivamente los Servicios, sin necesidad de expresar causa alguna a EL USUARIO, en caso de detectar

incongruencias o inconsistencias en la información provista por un Usuario o en caso de detectar actividades sospechosas. Dicho supuesto no generará para EL USUARIO derechos de indemnización o resarcimiento por ningún concepto.

SÉPTIMA: UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE).

KAAXCLUB manifiesta que esta UNE, dentro de su infraestructura, provee y promoverá el servicio de atención especializada a usuarios y lo pone a su disposición para que el EL USUARIO, emita consultas, aclaraciones, inconformidades y quejas derivadas del presente Contrato o del servicio brindado por el KAAXCLUB, con esa finalidad se pone a disposición del EL USUARIO, el correo electrónico hola@kaaxclub.com.

Si el EL USUARIO no está de acuerdo con algunos de los movimientos en su cuenta, podrá: Presentar una solicitud de aclaración dentro de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o del servicio.

La solicitud deberá presentarse, por escrito, ante KAAXCLUB, o bien, en la Unidad Especializada de la Institución, mediante escrito, correo electrónico o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. KAAXCLUB está obligada a acusar de haber recibido la solicitud.

KAAXCLUB, una vez que reciba dicha solicitud, tendrá 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la recepción, para entregar por escrito un dictamen y un informe detallado. Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días siguientes a la entrega del dictamen e informe, estos se pondrán a disposición del EL USUARIO en la UNE de KAAXCLUB así como, el expediente generado con motivo de la solicitud y toda la documentación e información que deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración correspondiente, sin incluir datos relativos a operaciones con terceras personas.

OCTAVA: OBLIGACIONES FISCALES Y LICITUD DE LOS RECURSOS.

Con el fin de evitar cualquier tema de lavado de dinero las Partes reconocen y acuerdan que toda operación relacionada con las Actividades será realizada por medio de transferencias electrónicas, depósitos bancarios y/o pagos con tarjetas de crédito o débito de tal forma que estén debidamente registradas en la banca nacional. EL USUARIO declara y garantiza que cumplirá con todas las obligaciones fiscales que le resulten aplicables por virtud de las Actividades y que los recursos económicos utilizados en relación con las Actividades provienen y provendrán de fuentes lícitas y serán utilizados para actividades lícitas en todo momento, a sabiendas de que en caso contrario KAAX CLUB procederá a realizar todas las acciones a que haya lugar, quedando además obligado EL USUARIO a indemnizar y sacar en paz y a salvo a KAAX CLUB de cualquier daño, perjuicio, demanda y/o acción que dicho incumplimiento le provoque.

NOVENA: CONFIDENCIALIDAD.

EL USUARIO reconoce la obligación de confidencialidad que le corresponde por virtud de las Actividades y el uso del Sitio, mismas que se contienen en el Sitio y/o que le fueron reveladas al momento de registrarse como usuario del Sitio, las cuales se tendrán por insertadas literalmente al presente acto jurídico.

DÉCIMA: AVISO DE PRIVACIDAD.

EL USUARIO ratifica haber aceptado el Aviso de Privacidad de KAAX CLUB el cual podrá ser consultado en <https://kaaxclub.com/aviso-de-privacidad>.

DÉCIMA PRIMERA: RENUNCIA.

KAAX CLUB podrá renunciar a la Comisión Mercantil otorgada conforme a este documento siempre y cuando lo comunique por escrito al Comitente.

DÉCIMA SEGUNDA: DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración de este contrato será por tiempo indeterminado, iniciando su vigencia a partir de la fecha de firma del mismo, pudiendo KAAX CLUB darlo por terminado anticipadamente y sin necesidad de declaración judicial de por medio, previa notificación por escrito que en este sentido haga a EL USUARIO en la fecha en que desee darlo por terminado, dando como consecuencia la terminación del presente Contrato de manera inmediata, previo cumplimiento de las obligaciones que a la fecha de terminación propuesta se encuentren pendientes de cubrir.

DÉCIMA TERCERA: CAUSAS DE TERMINACIÓN.

Este contrato será rescindido o se dará por terminado de conformidad con los numerales siguientes:

La cesión o transmisión de este Contrato por EL USUARIO a cualquier tercero, sin la autorización previa y por escrito de KAAX CLUB.

Si cualquiera de las partes entra en estado de insolvencia, suspensión de pagos, moratoria o transfiere sus activos en beneficio de sus acreedores, o bien, admite por escrito su incapacidad para pagar sus adeudos a su vencimiento, o bien, se aprovecha, hace uso o se encuentra sujeto a cualquier procedimiento judicial o administrativo relativo a insolvencia o a la protección de los derechos de los acreedores.

Por falta de pago de la comisión por parte de EL USUARIO conforme a lo pactado en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

Leído el contenido del presente contrato y enteradas las partes de las obligaciones a las que se sujetan, así como el alcance legal de las mismas, lo firman a través del uso de medios electrónicos mediante una firma autógrafa digitalizada o cualquier otra forma de autenticación de conformidad y demás efectos legales que correspondan,

Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este Contrato, las PARTES se someten a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando EL USUARIO, a cualquier fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera presentar en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 26 días del mes de 05 de 2025.

ROSADO NEGRON JOSE ALBERTO